

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4762/2534

นาง สม จิต ต์ คงสัตย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู ขอนแก่น จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

กอง มรดก ของ นาย พิทักษ์ ชน เณлим
มี ประเสริฐ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 312

การที่ผู้ร้องนำเงินของจำเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ที่ผู้ร้องส่งศาลตามศาลมีคำสั่งอายัดชั่วคราวนั้น เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลที่ออกหมายอายัดไป แม้ในตอนแรกมิได้โต้แย้งคัดค้านก็ตาม แต่เมื่อภายหลังพบว่าได้ส่งไปให้เกินกว่าจำนวนเงินของจำเลยที่ 1 จะถือว่าผู้ร้องยอมรับว่าเป็นเงินของจำเลยที่ 1 ทั้งหมดหาได้ไม่ เมื่อผู้ร้องอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินจำนวนที่ได้ส่งเฉพาะส่วนที่เกินไป จึงเท่ากับอ้างว่ามีใช้ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ผู้ร้องจึงมีสิทธิติดตามเอาคืนในฐานะที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยขอให้ศาลทำการไต่สวนและมีคำสั่งคืนให้แก่ผู้ร้องได้.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์ 300,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม ศาลได้มีคำสั่งอายัด

ชั่วคราวก่อนพิพากษาให้ผู้ร่อนำเงินของจำเลยที่ 1 ซึ่งอยู่ที่ผู้ร่อนส่งศาล ผู้ร่อนได้นำเงินจำนวน 347,683 บาทส่งศาลแล้ว

ต่อมาผู้ร่อนยื่นคำร้องว่า จำนวนเงินที่ส่งศาลนั้นเป็นของจำเลยที่ 1 เพียง 200,000 บาท เงินอีก 147,683 บาท เป็นของผู้ร่อนขอให้คืนแก่ผู้ร่อน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร่อนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้ออ้างของผู้ร่อนแสดงให้เห็นว่า ผู้ร่อนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในจำนวนเงิน 147,683 บาท ที่ได้ส่งเงินมาผู้ร่อนจึงมีสิทธิขอให้ศาลสั่งคืนเงินจำนวนที่ส่งเงินมาให้แก่ผู้ร่อนในฐานะที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ การที่ผู้ร่อนนำเงินส่งศาลเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลที่ออกหมายอายัดไป แม้ผู้ร่อนนำเงินส่งศาลแล้วในตอนแรกมิได้โต้แย้งคัดค้านก็ตาม ภายหลังพบว่าได้ส่งมาให้ศาลเกินกว่าจำนวนเงินของจำเลยที่ 1 จะถือว่าผู้ร่อนยอมรับว่าเป็นเงินของจำเลยที่ 1 ทั้งหมดหาได้ไม่ เมื่อผู้ร่อนอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเงินจำนวนที่ได้ส่งศาลไว้เฉพาะส่วนที่เกินเท่ากับอ้างว่ามีใช้ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ผู้ร่อนจึงมีสิทธิติดตามเอาคืน โดยขอให้ศาลทำการไต่สวนและมีคำสั่งคืนให้แก่ผู้ร่อนได้

พิพากษายืน.

(จองทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>